

한 국 마 사 회 감 사 실

(징 계, 권 고)

일련번호 2023-특정-26
분야 공직기강 확립
제목 「경마지원직 인사관리규정」 위반
소관본부 ㉠본부
소관부서 ▶부
처분대상자 ㉠지사 경마지원직 M
처분종류 징계(경징계)

1. 업무개요

경마지원직 M(이하 “행위자”라 한다)는 2007. 8. 10. ㉠지사 경마지원직으로 입사 후 ㉠지사, ㉠부 등을 거쳐 2020. 11. 4.부터 현재까지 ㉠지사 경마지원직으로서 발매 업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「경마지원직 인사관리규정」 제16조에 따르면 경마지원직은 한국마사회법령 및 우리 회 제규정을 준수하고 상사의 정당한 직무명령에 복종하여 맡은 바 업무를 충실히 수행하여야 하며, 신의를 존중하고 품위를 유지하여 우리 회의 명예와 위신을 손상하는 일이 없도록 하여야 한다. 그리고, 「한국마사회법」 제49조에 따르면 우리 회 임직원은 마권을 구매·알선 또는 양수하여서는 아니 된다.

따라서, 우리 회 경마지원직은 마권구매 행위로 오인 받을 수 있는 행위를 함으로써 경마시행의 공정성에 대한 신뢰 및 우리 회의 품위를 훼손하지 않도록

주의를 다 하여야 하며, 자신의 업무수행 적정성에 대한 상사의 정당한 경위소명 요구에 대하여 성실하게 답변하여야 할 의무가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 협력업체 소속 미화근무자에 대한 환급 행위 관련

㉠지사에서 소속 경마지원직의 비정상적인 환급행위를 발견하여 감사실에 보고함에 따라 사실관계 등을 확인한 결과, ㉠지사 소속 경마지원직인 행위자가 비정상적인 환급행위를 하였음이 확인되었다.

일반적인 환급절차에 따르면, 환급대상 마권의 소유자는 자유판매기를 이용하여 마권을 구매권으로 환급받거나 마권 발매소 내 유인창구에 마권 또는 구매권을 제시하고 환급을 요구함으로써 현금으로 환급을 받을 수 있으며, 발매원은 마권 발매소 내에 있는 유인창구에서 근무 중 고객이 마권 또는 구매권을 제시하며 환급을 요구 시 그에 따라 업무를 하게 된다.

따라서, 발매원이 객장 내 위치한 자유판매기를 이용하여 마권을 구매권으로 환급하거나, 고객이 직접 유인창구에 마권 또는 구매권을 제시하며 환급을 요구하지 않았음에도 마권 또는 구매권을 현금으로 환급 처리 하는 것은 일반적인 업무 처리로 볼 수 없고, 발매원 스스로 구매한 마권을 환급하거나, 고객이 분실하거나 실수로 버린 마권을 취득하여 환급하거나, 고객으로부터 팁을 받아 환급하는 것으로 보일 수 있는 행위이다.

그런데, 행위자는 2023. 4. 29.(토) 17시경, ㉠지사 3층 객장 내 미화 휴게실에서 객장 내 자유판매기로 이동하여 마권을 투입하고 환급금 12,500원을 구매권으로 발급받은 것으로 확인되었다.

또한, 행위자 자신은 휴게시간 중이고 담당 유인창구는 롤스크린을 내려 닫아 놓은 상태로서 고객이 해당 창구를 방문하여 마권이나 구매권을 제시하며 환급을 요구한 바 없음에도, 해당 창구에 설치된 유인발매기를 이용하여 현금으로 환급을 받은 후, 환급받은 현금을 미화 휴게실로 전달하였으며, 이러한 일련의 과정은 객장 내 설치된 CCTV를 통해 [그림5]와 같이 확인되었다.

[그림5] 환급 행위 관련 CCTV 자료

행위자는 해당 마권은 자회사 소속 미화 근무자들과 미화 휴게실에서 음식을 먹으며 휴식을 취하다가, 미화 근무자가 마권을 환급해달라고 요청하여 환급을 하게 된 것이라고 하였다.

그런데, 우리 회와 자회사 상호간에 체결한 ‘2023년 한국마사회 시설관리 위·수탁계약서’ 제7조 및 제10조에 따르면¹⁾, 자회사의 근로자도 마권을 구매하

1) 제7조(질서유지 및 금지행위) ① “수탁자”의 근로자는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.
1. 승마투표권을 구매하거나 알선하는 행위

거나 알선하는 행위를 하여서는 아니 되므로, 자회사의 근로자가 마권 환급을 요청하는 것은 정상적인 상황이라고 볼 수 없고, 미화 근무자가 스스로 마권을 구매하거나²⁾, 고객이 분실하거나 실수로 버린 마권을 취득하거나³⁾, 고객으로부터 팁을 받는 등 우리 회가 자회사에 위탁한 미화 업무의 정상적이고 성실한 수행이라고 볼 수 없는 부적정한 행위의 결과로서 취득한 것으로 봄이 상당하다.

그러나, 행위자는 자회사 근로자가 마권 환급을 요구하였다는 특이사항에 대하여 발매소장, 지사 직원 등 상급자에게 보고하지 않고 임의적으로 환급을 하였다.

나. 상사의 경위소명 요구에 대한 허위 답변 관련

행위자 소속부서의 상사인 N부지사장은 행위자가 객장 내 자율발매기를 이용하여 환급을 하는 등 비정상적인 행위를 한 사실이 확인됨에 따라, 해당 경위 등을 파악하기 위하여 행위자를 대상으로 사실관계 등을 소명하도록 요구하였다.

그런데, 행위자는 부지사장의 사실관계 확인에 성실히 소명하지 않았고, 환급 금액 및 환급받은 현금을 어떻게 하였는지 등을 [표12]와 같이 허위로 답변하였다.

(표 삽입을 위한 여백)

제10조(손해배상) ① “수탁자”는 본 계약의 목적과 취지에 따라 신의를 가지고 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하여, 완전한 계약 업무 이행을 도모하여야 한다.

③ “수탁자” 소속 근로자의 책임 있는 사유로 “위탁자” 또는 제3자에게 손해를 발생하게 한 경우 민·형사상의 배상책임은 “수탁자”가 부담한다.

2) 다만, 마권을 구매한 사람은 ‘미상의 중년 남성’임을 CCTV를 통해 확인했다는 지사 관련자 진술 고려시, 미화 근무자 또는 발매원이 마권을 구매한 것으로 보이지는 않음.

3) 환급된 마권의 구체적 내역을 확인한 바에 따르면, 해당 마권은 2023. 4.29.(토) 서울3경주 마권으로, 4번·7번·9번·10번마를 조합하여 쌍승식으로 총 32,500원을 구매한 것인데, 4번마가 ‘출전제외’ 되면서 4번마가 포함된 12,500원이 환급대상이 된 마권이며, 이러한 경우는 고객이 출전제외로 인한 일부 환급이 가능함을 인지 못하고 버리는 경우도 생길 수 있음.

[표12] 부지사장 대상 소명, 감사실 조사시 진술 비교

부지사장 대상 소명	감사실 조사시 진술	비고(사실관계)
· 오래된 미화원 중 한분에게 고객이 마권을 줌, 이름은 잘 모름. · 금액은 10원 단위 소액임. · 현금으로 교환 후 나중에 부족한 금액 보전을 위해 동전 비닐에 모아놓음.	· 미화원 O 언니가 고객으로부터 받았다고 하며 환급 요구함. · 금액은 만 몇천원이었음. · 구매권으로 교환한 후 다시 현금으로 환급 받아 미화원에게 전달함.	· 12,500원을 환급받아 미화원 휴게실로 전달함.

4. 관련자 주장 및 판단

가. 행위자 소명

행위자는 경마지원직인 자신 뿐만 아니라 미화 근로자도 마권을 구매하여서는 아니 되는 것을 알고는 있으나, 미화원이 고객이 마권을 줬다고 하며 환급을 요구하자 별 생각 없이 환급을 한 것이라고 하였다.

그리고, 부지사장의 소명 요구에 대하여 허위로 답변한 이유는, 크게 일을 만들지 않고 “미화 언니들”을 감싸주고 싶어서, 자신의 잘못으로 처리를 하려고 한 것이라고 하였다.

또한, 자신이 생각을 좀 깊이 했다면 이런 일이 벌어지지 않았을 텐데 자신의 생각이 짧아 당시에는 문제성을 인식하지 못하였고, 차후에야 잘못된 행동임을 알게 되었으며, 선처를 바란다고 하였다.

나. 처분요구 판단

우리 회 또는 자회사의 근무자가 마권을 구매하여서는 아니 되고 마권구매 행위로 의심되는 행위를 하여서도 아니 된다는 것은 임직원이라면 누구나 쉽게 알 수 있는 기준이고, 행위자 스스로도 마권 구매 금지의무에 대하여 잘 알고 있음에도, 자회사 근로자가 마권 환급을 요구하였다는 특이사항에 대하여 발매

소장, 지사 직원 등 상급자에게 보고하지 않고 임의적으로 환급을 한 행위는 성실 의무에 위반한 것으로 판단된다.

또한, 환급행위가 고객에게 공개된 공간인 객장에서 이루어져 마권구매 행위를 하는 것으로 의심까지 초래할 수 있던 점에서⁴⁾ 품위유지 의무에도 위반한 것으로 판단된다.

그리고, 자신의 업무수행 적정성에 대한 상사의 정당한 경위소명 요구에 대하여 성실하게 답변하지 않고 오히려 의도적으로 허위의 소명을 한 행위는 성실 의무에 위반한 것으로 판단된다.

다만, 행위자 스스로 마권을 구매하거나 환급을 한 것은 아니고 미화 근무자들의 요청에 따른 것일 뿐인 점을 고려하면 비위의 정도가 매우 중한 것으로 보기는 곤란하므로, 행위자에 대하여 “징계(경징계)” 처분함이 적정한 것으로 판단된다.

한편, 행위자가 미화 근무자들의 비정상적인 환급 행위에 따라 환급을 하게 된 배경에는, 미화 근무자들과 같은 층에 근무하면서 미화 휴게실에서 같이 휴식을 취하거나⁵⁾ 음식을 나눠먹는 등 친분관계가 형성되었고, 해당 친분관계로 인한 공정성 저해의 정도가 상사의 정당한 직무명령에 의도적으로 허위답변을 할 정도로 상당히 큰 점이 작용한 것으로 판단된다.

따라서, 행위자와 미화 근무자들과의 부적정한 유착소지를 해소하고 추가적인 비위행위 등을 예방하기 위하여, 행위자를 다른 사업장으로 전보하는 방안을 고려할 필요성이 있는 것으로 판단된다.

4) ㉠지사에서 행위자의 마권 환급 행위를 확인하게 된 계기는 목격자의 제보임.

5) 발매원 휴게실은 별도로 마련되어 있으므로 일반적인 경우라면 발매원이 미화 휴게실에 출입할만한 이유가 없음.

5. 조치할 사항

① ►부는 경마지원직으로서 환급 업무를 부적정하게 처리하고, 상사의 정당한 지시를 성실히 이행하지 않음으로써 「경마지원직 인사관리규정」 제16조에 따른 성실 및 품위유지의무를 위반한 책임을 물어 M 경마지원직에 대하여, 「경마지원직 인사관리규정」 제56조 및 「감사규정」 제35조에 따라 “징계(경징계)” 처분하시기 바랍니다. 【징계】

② ►부는 ㉠지사 경마지원직과 협력업체 근무자들과의 부적정한 유착소지 해소를 위하여, 관련 경마지원직 근무자를 타 사업장으로 전보하는 방안을 검토하시기 바랍니다. 【권고】